

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4246/2539

กรุงเทพมหานคร
นาย ดุสิต อมรสมนุรักษ์ศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 43

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯบัญญัติเกี่ยวกับเงินค่าภาษีค้างชำระไว้ในมาตรา43ว่าผู้ค้างชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มคิดเป็นร้อยละตามจำนวนค่าภาษีที่ค้างและมีอัตราเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่ค้างชำระแสดงว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้วจึงคิดดอกเบี้ยซ้อนเข้าไปอีกระหว่างผิดนัดไม่ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยจากค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มอีก

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีและเงินเพิ่มภาษีรวม 14,668.50 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน กับเงินเพิ่มภาษีจำนวน 14,668.50 บาทคำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ โจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากเงินค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มตามฟ้องได้หรือไม่ข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติตามที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานว่าจำเลยยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2528 พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ทำการประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 106,680 บาท คิดเป็น ภาษี 13,335 บาท และได้ส่งใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้จำเลย แล้ว เมื่อครบกำหนด 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้อง ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และเพิกเฉยไม่นำเงินไปชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ จำเลยจึงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง ตามมาตรา 43(4) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เป็นเงินเพิ่มภาษีจำนวน 1,333.50 บาท รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มภาษีจำนวน 14,668.50 บาท เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 บัญญัติเกี่ยวกับเงินค่าภาษีค้างชำระไว้ในมาตรา 43 ว่า ผู้ค้างชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มคิดเป็นร้อยละตามจำนวนค่าภาษีที่ค้างและมีอัตราเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่ค้าง ชำระแสดงว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าภาษีที่ ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงติดดอกเบี้ยยซ้อนเข้าไปอีกในระหว่างผิดนัดไม่ได้ โจทก์ จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยยจากค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มอีก ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่จะเสียดอกเบี้ยแก่กันได้นั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญาที่ตกลงกันได้ ถ้าไม่ได้ตกลงกันได้หรือโดยบทกฎหมายอันขัดแย้งแล้ว ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7) กรณีที่มีบทกฎหมายขัดแย้งเช่นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654) แต่ถ้าเป็นกรณีสถาบันการเงินให้ยกเว้นว่าเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพ.ศ. 2523 ซึ่งให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคราว ๆ ไป ดังปรากฏว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้ในอัตราร้อยละ 16 ต่อปีหรือร้อยละ 20 ต่อปีซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นดังกล่าว นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ยังกำหนดว่าหนี้เงินให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปีแต่ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องเป็นไปตามนั้น ดังนั้น การที่จะเรียกร้อยดอกเบี้ยได้อย่างไรบ้าง ต้องพิจารณาจากหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นสำคัญ แล้วจึงพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นเป็นกรณีไป ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในทางปฏิบัติคือการเรียกดอกเบี้ยในกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่นกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีการเรียกทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มอยู่

แล้วดังนี้จะเรียกดอกเบี้ยจากเงินเหล่านี้ได้อีกหรือไม่ เช่น การเรียกเงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ต้องเสียหรือนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 หรือกรณีไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89/1 จะเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่งได้อีกหรือไม่ เคยมีตัวอย่างคดีที่วินิจฉัยในคดีที่กรมศุลกากรและกรมสรรพากรฟ้องเรียกอากรขาเข้า ภาษีการค้า (ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาษีบำรุงเทศบาล ดังนี้ พระราชบัญญัติศุลกากรและประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มของค่าอากรขาเข้าและของเงินภาษีที่ต้องชำระแต่มีให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระซึ่งเป็นทางแก้สำหรับกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะ จึงจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอาทั้งจำเลยอีกหาได้ไม่ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยของเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่ม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17/2536) โดยศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการเรียกร้องเอาดอกเบี้ยกับลูกหนี้ซ้ำอีกเรียกร้องไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2530, 2109/2530, 3350/2531) และเมื่อประมวลรัษฎากรบัญญัติถึงความรับผิดของผู้เสียภาษีที่ผิดนัดไม่ชำระค่าภาษีอากรไว้โดยเฉพาะแล้ว หากผู้ต้องเสียภาษีไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราที่กำหนดของภาษีที่ต้องชำระเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดไว้โดยเฉพาะเช่นนี้แล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2368/2534) แนวคิดในทางศาลมีดังนี้ ส่วนคดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้เป็นกรณีพิพาทกันระหว่างรัฐกับเอกชน โดยรัฐเรียกร้องเอาดอกเบี้ยจากภาษีและเงินเพิ่มภาษีอากรมีปัญหาว່ว่าเรียกได้หรือไม่เพียงใด พระราชบัญญัติ ญัตติภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สิน คือจัดเก็บจากค่ารายปีของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เข้าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เข้าให้ถือว่าค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 8) ตัวอย่างเช่น แดงเปิดร้านเสริมสวย ร้านดังกล่าวเป็นของแดงเองหากให้เช่าจะได้ค่าเช่าปีละ 100,000 บาท ดังนี้ แดงต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12,500 บาท กรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเงินค่าภาษีที่ไม่ชำระนั้นเรียกว่าภาษีค้างชำระ (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 42) ภาษีที่ค้างชำระดังกล่าวมีมาตรการเพิ่มภาษีสำหรับผู้ค้างชำระดังนี้ (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 43) ระยะเวลาที่ค้างชำระ 1. ชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ให้ชำระ เพิ่มร้อยละของภาษีที่ค้าง 2.5 ระยะเวลาที่ค้างชำระ 2. ชำระเมื่อเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่มร้อยละของภาษีที่ค้าง 5 ระยะเวลาที่ค้างชำระ 3. ชำระเมื่อเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มร้อยละของภาษีที่ค้าง 7.5 ระยะเวลาที่ค้างชำระ 4. ชำระเมื่อเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่มร้อยละของภาษีที่ค้าง 10 กรณีที่มีได้ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน กลับมิได้กำหนดว่าให้เรียกเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยจากค่าภาษีที่ค้างและเงินเพิ่มได้อีก แต่ให้ไปใช้มาตรการยึดทรัพย์ของผู้ค้างภาษี(พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 44) ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ชัดเจนว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้ว จะนำมาชำระค่าภาษีที่ค้างชำระได้หรือไม่ เพราะระบุเพียงว่าให้นำไปเสียดำเนินและค่าใช้จ่ายเท่านั้น โปรดเปรียบเทียบกับประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ว่าด้วยภาษีอากรค้างซึ่งมีข้อความชัดเจนว่าให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีเพื่อขายทอดตลาดนำเงินไปชำระค่าภาษีอากรที่ค้าง คดีตามหัวข้อกฎหมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ความว่า จำเลยยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2528 พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 106,680 บาท คิดเป็นภาษี 13,335 บาท และส่งใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่จำเลยแล้ว เมื่อครบกำหนด 15 วันนับ

แต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และเพิกเฉยไม่นำเงินไปชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่โจทก์ ดังนี้ จำเลยต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้างชำระตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 43(4) เป็นเงินที่เพิ่มจำนวน 1,333.50 บาทรวมเป็นเงินค่าภาษี และเงินเพิ่ม 14,668.50 บาท ปัญหาว่าโจทก์จะเรียกดอกเบี้ยจากยอดเงินดังกล่าว โดยถือว่าเป็นหนี้เงินระหว่างผิดนัด จึงเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตาม หักข้อทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่งได้หรือไม่ ซึ่งโจทก์เรียกมาด้วยแต่ศาลภาษีอากรกลางไม่บังคับในส่วนดอกเบี้ยนี้ให้ โจทก์จึง ฎีกา ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 บัญญัติเกี่ยวกับเงินค่าภาษีค้างชำระไว้ในมาตรา 43 ว่า ผู้ค้างชำระจะต้องเสียเงิน เพิ่มคิดเป็นร้อยละตามจำนวนค่าภาษีที่ค้างและมีอัตราเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่ค้าง ชำระแสดงว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าภาษีที่ ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงคิดดอกเบี้ยซ้อนเข้าไปอีกในระหว่างผิดนัดไม่ได้ โจทก์ จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยจากค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มอีก ตามคำพิพากษาศาล ฎีกาดังกล่าวนี้น่าจะมีข้อสรุปว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งค้างชำระก็ดีและเงินเพิ่มของ ภาษีที่ค้างชำระตามมาตรา 4 ก็ดีไม่อาจนำหลักว่าด้วยการเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรค หนึ่งมาใช้บังคับได้ ปัญหาว่าการเรียกเงินเพิ่มกรณีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดินมาตรา 43 นี้ เป็นการเหมาะสมหรือไม่ และแตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยการ จัดเก็บภาษีอากรประเภทอื่นหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะสามารถตอบได้ก็คง ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีของ รัฐไม่ว่าจะเป็นภาษีท้องถิ่นหรือภาษีส่วนกลาง แม้ประเภทภาษีและการจัดเก็บต่าง แตกต่างกัน แต่มาตรการบางอย่าง เช่น เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มน่าจะพิจารณาว่าควรแตก

ต่างกันหรือไม่เพียงใดเพื่อมิให้ประชาชนผู้เสียภาษีอากรต้องสับสน อาจก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษีอันไม่เป็นผลดีแก่ส่วนรวม พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา